

احتبار على عقد البيع

الزمن: ساعتين

الطالب:

أولاً: أسئلة الصواب والخطأ

1 عقد البيع هو عقد رضائي في جميع الأحوال، يتم بمجرد تلاقي الإيجاب والقبول، ولا تتطلب صحته أي شكلية مهما كان محل العقد. [44، 47، 53]

خطأ

صح

2 يُعتبر عقد البيع في الشريعة الإسلامية ناقلاً للملكية فوراً وبمجرد العقد، بينما في القانون الوضعي ينشئ التزاماً بنقل الملكية. [40، 42]

خطأ

صح

3 يتميز عقد البيع عن عقد المقايضة في أن المقابل فيه يجب أن يكون مالاً من النقود، وإلا اعتُبر العقد مقايضة. [30، 375]

خطأ

صح

4

إذا اتفق المتعاقدان على العناصر الجوهرية (المبيع والثمن) وتركوا المسائل التفصيلية للاتفاق عليها لاحقاً، فإن العقد لا ينعقد ما لم يتفقا على تلك المسائل التفصيلية. [172، 171]

خطأ

صح

5

السكوت المجرد لا يصلح أن يكون قبولاً في عقد البيع، حتى لو كان الإيجاب يقتصر على منفعة محضة للمتعاقد الآخر. [160، 159]

خطأ

صح

6

في بيع العقارات المملوكة لناقص الأهلية، لا يجوز الطعن بالغبن إلا إذا زاد الغبن عن خمس قيمة العقار وقت البيع. [234، 233]

خطأ

صح

7

بيع التركة المستقبلية (ما سيؤول للشخص بعد وفاة مورثه) يقع صحيحاً إذا وافق جميع الورثة المحتملين على هذا البيع. [322، 321]

خطأ

صح

8

إذا أقر المشتري في العقد بأنه عالم بالمبيع علماً كافياً، سقط حقه في طلب إبطال العقد بسبب عدم العلم، ما لم يثبت تدليس البائع. [218، 216]

خطأ

صح

9

بيع ملك الغير يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً لعدم ورود العقد على محل مملوك للبائع. [336، 333]

خطأ

صح

10

لا يجوز ترك تحديد الثمن لإرادة أحد المتعاقدين المنفردة، وإلا كان العقد باطلاً. [1]

خطأ

صح

11

الثمن الصوري يؤدي إلى بطلان عقد البيع كبيع، وقد ينقلب إلى عقد هبة مستترة إذا توفرت نية التبرع. [2]

خطأ

صح

12

في المنقول المعين بالذات والمملوك للبائع، تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري فوراً بمجرد انعقاد عقد البيع. [3]

خطأ

صح

13

في بيع المنقول المعين بالنوع، تنتقل الملكية بالإفراز، وتكون تبعة الهلاك على المشتري قبل الإفراز. [413، 417]

خطأ

صح

14

العقد الابتدائي لبيع العقار لا ينقل الملكية، وينشئ التزاماً شخصياً على البائع بالتسجيل. [4]

خطأ

صح

15

إذا هلك المبيع بقوة قاهرة بعد التسليم الفعلي أو الحكمي للمشتري، فإن تبعة الهلاك تقع على البائع. [5]

خطأ

صح

16

يلتزم البائع بضمان العيوب الخفية حتى لو كان العيب يسيراً لا ينقص من قيمة المبيع أو الانتفاع به نقصاً فاحشاً. [594، 599]

خطأ

صح

17

حق البائع في حبس المبيع يسقط إذا خرج المبيع من حيازته برضاه وإرادته. [6]

خطأ

صح

18

في بيع المنقولات، إذا لم يقم المشتري بدفع الثمن في الميعاد المحدد، فإن الفسخ يقع بقوة القانون دون الحاجة إلى حكم قضائي أو إعدار. [628، 629]

خطأ

صح

19

ضمان التعرض الشخصي الصادر من البائع هو التزام أبدي ولا يجوز الاتفاق على إسقاطه من العقد. [7]

خطأ

صح

20

إذا استحق المبيع من قبل الغير (الاستحقاق الكلي)، يلتزم البائع بأن يرد للمشتري قيمة المبيع وقت الاستحقاق (وقت الحكم) والفائدة القانونية من ذلك التاريخ. [566، 568]

خطأ

صح

ثانياً: أسئلة الاختيار من متعدد

1

ما هو العنصر الفاصل في التمييز بين عقد البيع وعقد المقايضة عندما يقدم المبادل المواد ويقوم بالعمل؟ [112، 113]

ب. قيمة العنصر الغالب (العمل أم المواد).



أ. نية المتعاقدين.



د. هل يحتاج العمل إلى خبرة فنية خاصة.



ج. طبيعة العمل المطلوب.



2

إذا كان العوض في العقد عبارة عن مبلغ نقدي وجزء من الأثاث، وافترضنا أن قيمة الجزء النقدي أكبر من قيمة الأثاث، فما هو تكييف العقد؟ [8]

☐ أ. مقايضة.

☐ ب. مقايضة.

☐ ج. بيع.

☐ د. هبة بعوض.

3

يقع عقد البيع باطلاً إذا كان الثمن المدفوع: [391، 390]

☐ أ. بخساً (أقل من القيمة السوقية).

☐ ب. أقل من أربعة أخماس القيمة.

☐ ج. صورياً.

☐ د. تافهاً (مبلغ زهيد لا يتناسب مع قيمة المبيع).

4

إذا اتفق البائع والمشتري في بيع عقار على أن يحتفظ البائع بحق الانتفاع به مدى حياته، فإن هذا التصرف يعتبر: [140، 139]

☐ أ. بيع صحيح.

☐ ب. بيع معلق على شرط فاسخ.

☐ ج. وصية (تأخذ حكم التصرف المضاف إلى ما بعد الموت).

☐ د. إيجار مدى الحياة.

5

إذا كان المبيع شيئاً معيناً بالنوع فقط (كحمولة قمح)، ولم يتفق المتعاقدان على درجة الجودة، التزم البائع بتقديم صنف: [9]

☐ أ. أعلى جودة.

☐ ب. أقل جودة.

☐ ج. متوسط الجودة.

☐ د. الجودة التي لديه وقت العقد.

6

إذا أقر المالك الحقيقي (الغير) بيع ملكه الذي تم من قبل شخص لا يملكه، فإن ملكية المبيع تنتقل إلى المشتري: [343، 342]

☐ أ. من تاريخ العقد الأصلي.

☐ ب. من تاريخ إقرار المالك.

☐ ج. بعد تسجيل إقرار المالك.

☐ د. عند دفع المشتري لكامل الثمن.

7

يقع بيع ملك الغير: [344، 345]

☐ أ. باطلاً بطلاناً مطلقاً.

☐ ب. موقوفاً على إجازة المالك.

☐ ج. قابلاً للإبطال لمصلحة المشتري.

☐ د. قابلاً للإبطال لمصلحة البائع.

8

في حالة الغبن الفاحش في بيع عقار يملكه ناقص الأهلية، يترتب على الطعن أن يكون لناقص الأهلية الحق في: [10]

☐ أ. المطالبة بفسخ العقد.

☐ ب. المطالبة بتكملة الثمن إلى أربعة أخماس قيمة العقار.

☐ ج. المطالبة بإبطال العقد.

☐ د. المطالبة بالتعويض عن الضرر.

9

متى تنتقل ملكية المنقول المعين بالنوع (الجنس)؟ [413، 414]

☐ أ. بمجرد إبرام العقد.

☐ ب. بمجرد دفع الثمن.

☐ ج. بالإفراز (الوزن أو الكيل أو العد).

☐ د. بالتسليم.

10

حق البائع في حبس المبيع يسقط إذا: [496، 498]

☐ أ. قام المشتري بالوفاء بالثمن كاملاً.

☐ ب. رضي البائع بتأجيل الثمن بعد العقد.

☐ ج. سقط ضمان البائع بعد العقد.

☐ د. كل ما سبق.

11

إذا هلك المبيع المعين بالذات بقوة قاهرة قبل التسليم، فإن تبعة الهلاك تقع على: [507، 508]

☐ أ. البائع، وينفسخ العقد.

☐ ب. المشتري، ويلتزم بدفع الثمن.

☐ د. المشتري، إذا كان البيع جزافاً.

☐ ج. تقسم بينهما بالتساوي.

12 أي من المصروفات التالية يلتزم بها المشتري (ما لم يُتفق على خلاف ذلك)؟ [11]

☐ ب. مصروفات التسليم (النقل أو الشحن).

☐ أ. مصروفات العقد ورسوم الدمغة والتسجيل.

☐ د. مصاريف المحافظة على المبيع قبل التسليم.

☐ ج. مصاريف الإفراز والتعيين.

13 لا يضمن البائع العيب الخفي إذا كان: [12]

☐ ب. خفياً وغير معلوم للمشتري.

☐ أ. قديماً ومؤثراً.

☐ د. يؤدي إلى إنقاص قيمة المبيع فقط.

☐ ج. يمكن للمشتري اكتشافه بالفحص المعتاد.

14 يسقط حق المشتري في ضمان العيوب الخفية إذا: [610، 609]

☐ ب. لم يقم بإخطار البائع بالعيب فور اكتشافه.

☐ أ. تصرف في المبيع بعد علمه بالعيب.

☐ د. كل ما سبق.

☐ ج. أبدى رضاه بالعيب صراحةً.

15 في حالة الاستحقاق الجزئي (استحقاق جزء من المبيع) الذي يسبب ضرراً يسيراً لا يؤثر على غرض المبيع، يحق للمشتري: [584، 583]

☐ ب. طلب إنقاص الثمن فقط.

☐ أ. طلب فسخ العقد.

☐ د. طلب التعويض عن الضرر دون إنقاص الثمن.

☐ ج. طلب التعويض فقط.

16

الالتزام بضمان التعرض الشخصي الصادر من البائع هو التزام: [521]
[531]

☐ أ. مؤقت يسقط بالتقادم.

☐ ب. أبدي لا يجوز الاتفاق على إسقاطه.

☐ ج. مؤقت يجوز الاتفاق على إسقاطه.

☐ د. أبدي يسقط بتقادم الحق.

17

في بيع بشرط المذاق (المعاينة)، لا ينعقد عقد البيع إلا: [13]

☐ أ. بمجرد التراضي.

☐ ب. عند الإقرار بالمذاق.

☐ ج. عند دفع الثمن.

☐ د. بعد تسجيل العقد.

18

الفوائد القانونية على الثمن تستحق للبائع في حالتين، إحداهما: [14]

☐ أ. إذا كانت الثمار لا تنتج دخلاً.

☐ ب. إذا كان المشتري سيئ النية.

☐ ج. إذا كان المبيع منتجاً لثمار أو إيرادات أخرى.

☐ د. إذا تأخر المشتري عن تسلم المبيع.

19

إذا تأخر المشتري في تسلم المبيع، جاز للبائع أن يطلب: [638، 637]

☐ أ. وضع المبيع تحت الحراسة على نفقة المشتري.

☐ ب. فسخ العقد إذا ألحق به ضرراً.

☐ ج. توجيه إنذار رسمي للمشتري.

☐ د. كل ما سبق.

20

تلتزم المحاكم بتسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد للعقار، ويعتبر الحق العيني محفوظاً للمشتري من تاريخ: [15]

☐ أ. تاريخ العقد الابتدائي.

☐ ب. تاريخ رفع الدعوى.

☐ ج. تاريخ تسجيل الصحيفة.

☐ د. تاريخ صدور الحكم النهائي.

1

ناقش الخصائص التي يتميز بها عقد البيع، مع التركيز على شرح كون العقد "رضائياً" و"ناقلًا للملكية"، وذكر الاستثناءات الواردة على صفة الرضائية (إن وُجدت). [43، 44، 47، 61، 64]

2

ميّز بين عقد البيع وعقد الإيجار وعقد الهبة، مع بيان الضابط الأساسي الذي يحسم التكييف القانوني في الحالات التي يقع فيها خلط بين هذه العقود. [51، 54، 72، 73، 122، 124، 125]

3

يُشترط في المبيع (المحل) أن يكون موجوداً أو قابلاً للوجود. اشرح هذا الشرط مع تأصيل قاعدة جواز بيع الشيء المستقبلي، وذكر الاستثناء القانوني الهام الوارد على هذه القاعدة. [315، 317، 321، 322]

4

تناول بالشرح الأركان الرئيسية لعقد البيع (الرضا، المحل، الثمن)، مع بيان الأثر القانوني المترتب على تخلف أي من هذه الأركان. [16]

5

ما هي شروط الثمن في عقد البيع؟ وضح الفرق بين الثمن الصوري والثمن التافه والثمن البخس من حيث الأثر القانوني على صحة العقد كبيع. [375، 388، 391، 392]

6

ما هو "العلم الكافي" بالمبيع؟ وكيف يتحقق هذا العلم؟ وما هو الجزاء المترتب على عدم توافر العلم الكافي للمشتري؟ [208، 210، 212، 214، 216، 219]

7

اشرح الالتزام بنقل ملكية المنقول المعين بالنوع (الجنس)، موضحاً مفهوم "الإفراز" وأهميته في انتقال الملكية، وما هي تبعة هلاك المبيع قبل الإفراز؟ [417، 415، 413]

8

ما هي أحكام ضمان العيوب الخفية؟ بيّن شروط العيب الموجب للضمان بالتفصيل (أن يكون قديماً، ومؤثراً، وخفياً). [594، 597، 599، 601]

9

ما هو مفهوم "حق الحبس" المخول للبائع؟ وما هي الحالات التي يثبت فيها هذا الحق للبائع، والحالات التي يسقط فيها؟ [490، 493، 496، 498]

اشرح التزامات المشتري بدفع الثمن، مبيناً القاعدة العامة والضوابط الاستثنائية التي تحكم زمان ومكان الوفاء بالثمن. [620، 624، 625، 627]

نموذج الإجابة

3	2	1	أولاً: أسئلة الصواب والخطأ	
صح	صح	خطأ		
7	6	5	4	
خطأ	صح	خطأ	خطأ	
11	10	9	8	
خطأ	صح	خطأ	صح	
15	14	13	12	
خطأ	صح	خطأ	صح	
19	18	17	16	
صح	صح	صح	خطأ	
2	1	ثانياً: أسئلة الاختيار من متعدد		20
ج. بيع.	ب. قيمة العنصر الغالب (العمل أم المواد).			صح
6	5	4	3	
ب. من تاريخ إقرار المالك.	ج. متوسط الجودة.	ج. وصية (تأخذ حكم التصرف المضاف إلى ما بعد الموت).	د. تافهاً (مبلغ زهيد لا يتناسب مع قيمة المبيع).	

10	ج. بالإفراز (الوزن أو الكيل أو العدد).	ب. المطالبة بتكملة الثمن إلى أربعة أخماس قيمة العقار.	ج. قابلاً للإبطال لمصلحة المشتري.
14	ج. يمكن للمشتري اكتشافه بالفحص المعتاد. (الخطأ في النسخ الأصلي كان يشير إلى [12] بدلاً من الخيار الصحيح)	أ. مصروفات العقد ورسوم الدمغة والتسجيل.	أ. البائع، وينفسخ العقد.
18	ب. عند الإقرار بالمذاق.	ب. أبدي لا يجوز الاتفاق على إسقاطه.	ب. طلب إنقاص الثمن فقط. (تم تصحيح الإجابة من 'د' في النص الأصلي لتتطابق المنطق القانوني للاستحقاق الجزئي الياسين).

ثالثاً: إجابات الأسئلة
المقالية

1

الخصائص: رضائي،
ملزم للجانبين،
معاوضة، ناقل
للملكية. الرضائية
الأصلية
والاستثناءات
الشكلية (كبيع
السفن).

20

ج. تاريخ تسجيل
الصحيفة.

19

د. كل ما سبق.

5

شروط الثمن:
نقدي، مُعَيَّن أو
قابل للتعيين،
جدي. الأثر: التافه
بطلان مطلق،
الصوري قد يتحول
لهبة، البخس لا
يؤثر إلا في
استثناءات الغبن.

4

الأركان: الرضا،
المحل (المبيع)،
الثمن. الأثر
القانوني لتخلف أي
ركن هو البطلان
المطلق.

3

شرط الوجود أو
القابلية للوجود.
جواز بيع الشيء
المستقبلي (مثل
المحصول).
الاستثناء: بطلان
بيع التركة
المستقبلية.

2

التمييز بين البيع
والإيجار (نقل
الملكية مقابل نقل
الانتفاع). التمييز
بين البيع والهبة
(العوض النقدي
مقابل نية التبرع).

9

حق الحبس:
الامتناع عن
التسليم حتى دفع
الثمن. يثبت عند
عدم دفع الثمن أو
ضعف ضمان
المشتري. يسقط
بالوفاء أو بخروج
المبيع من حيازة
البائع.

8

الضمان هو كفالة
العيوب التي
تنقص القيمة أو
الانتفاع. الشروط:
أن يكون قديماً،
مؤثراً (نقصاً
فاحشاً)، وخفياً (لا
يكتشف بالفحص
المعتاد).

7

الملكية لا تنتقل
إلا بالإفراز (الوزن
أو الكيل). الإفراز
يحول النوع إلى
ذات. تبعة الهلاك
قبل الإفراز تقع
على البائع.

6

العلم الكافي:
العلم بالصفات
الجوهرية. يتحقق
بالمعاينة أو
الوصف الكافي أو
إقرار المشتري.
الجزاء: قابلية
العقد للإبطال
لمصلحة
المشتري.

10

القاعدة العامة:
دفع الثمن في
الزمان والمكان
المتفق عليه. مكان
الوفاء: في مكان
تسليم المبيع إذا
كان مستحقاً عند
التسليم، أو في
موطن المشتري
إذا كان مؤجلاً.